

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 2265-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JAIME ANTONIO YUJCRE RIOS
(EL SEÑOR YUJCRE)
DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 11 de agosto de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de octubre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 802-****532 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) previamente, recibió una llamada de una presunta trabajadora del Banco, desde el número 016319000, quien le informó que había detectado una compra realizada en un establecimiento desde un dispositivo no registrado. En ese sentido, le solicitó revisar sus movimientos y, para prevenir otro intento de compra, le indicó que descargue la aplicación “*Banbif anulación*”, mediante la cual debía ingresar un código de confirmación; (ii) la operación no fue autorizada de forma libre ni informada; y, (iii) no se realizó una validación reforzada, pese a que la operación era atípica:

Fecha	Detalle	Importe S/
27/03/2026	TRANSF A OTRO BANCO	1 300,00

- (ii) el artículo 88.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° 844315 que el denunciante presentó, pues el 20 de abril de 2026 lo declaró improcedente.

2. El 24 de junio de 2026, el señor Yujcre presentó un escrito mediante el cual atendió el requerimiento de información efectuado en la Resolución N° 1.

3. El 30 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos bajo los siguientes argumentos:

- (i) La operación cuestionada se realizó de manera válida, en tanto se efectuó a través de la banca digital de BanBif, con el uso de credenciales correctas y la validación mediante clave Token digital correspondiente;
- (ii) la realización de la operación cuestionada fue notificada al correo electrónico Jaime.***@outlook.com, el cual es el mismo que el señor Yujcre consignó en su escrito de denuncia;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2**

- (iii) en la medida que, la operación cuestionada se realizó a través de la nueva banca digital de Banbif, el código único (OTP) ya no es enviado vía SMS o correo electrónico, sino se aplica instantáneamente al confirmar el consumidor que esta se efectúe;
- (iv) la operación materia de cuestionamiento se llevó a cabo en estricto cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Ciberseguridad, con la aplicación de la autenticación reforzada para operaciones en canales digitales, por lo que ha quedado demostrada la validez de la transferencia materia de cuestionamiento;
- (v) en cuanto al alegato del denunciante referido a que recibió una llamada de terceros, suplantando la identidad del Banco, induciéndolo a error: señaló que el número telefónico de su central no tiene salida para realizar llamadas, por lo que el denunciante ha sido víctima de phishing; y,
- (vi) respecto a la atención inadecuada del reclamo N° 844315: señaló haber atendido de manera adecuada dicho reclamo, toda vez que cumplió con detallar el procesamiento de la operación cuestionada, precisando que esta fue realizada de manera exitosa mediante el ingreso de los códigos de identidad, usuario y claves, tanto estática como secreta (token), datos que son de conocimiento y responsabilidad exclusiva del consumidor. En virtud de ello, declaró improcedente el referido reclamo.

ANÁLISIS**Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad**

- 4. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
- 5. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
- 6. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
- 7. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión



de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.

8. En reciente jurisprudencia¹, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
9. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)”

10. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
11. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
12. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*² de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial,

¹ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

² Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

13. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
14. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
15. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
16. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.
17. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada se ha realizado mediante la Banca Móvil del denunciado, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fue o no debidamente debitada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre el débito de la operación no reconocida

18. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**



19. El artículo 18° del Código⁵ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
20. El artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
21. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.
22. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a la empresa del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁸.

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2**

23. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad⁹, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
24. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
25. El señor Yujcre denunció al Banco por debitar indebidamente una (1) operación de su cuenta de ahorros N° 802-****532, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el punto 1(i) de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
27/03/2026	TRANSF A OTRO BANCO	1 300,00

26. En su defensa, el Banco señaló que la operación cuestionada se realizó de manera válida, en tanto se efectuó a través de la banca digital de BanBif, con el uso de credenciales correctas y la validación mediante clave Token digital correspondiente. Para acreditar sus afirmaciones aportó los siguientes reportes:

[Ver imagen en la siguiente página]

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

9

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

M-OPS-04/01

Página 6 de 20

Afiliación a la Banca por Internet



Ingreso a la Banca Móvil

id_channel	type_transfer_n1	type_transfer_n2	date_transaction	desc_status_transac	id_party_customer
APP201	AUTENTICACION	LOGIN CIAM	27/03/2026 16:45:57	login-failure	2589913
APP201	AUTENTICACION	CON DOCUMENTO	27/03/2026 16:32:48	login exitoso	2589913

Generación de Clave Token

Evidencias de la generación de token de la operación

27/03/2024	16:39:54	auth:0594023ca31960a7db3d725e	09522108	smith	Successful Refresh Token exchange	null	52.35.241.211	Login_PN_Approval
27/03/2024	16:39:58	auth:0594023ca31960a7db3d725e	jame.yu@outl	mail	MFA required	null	52.35.241.211	Login_PN_Approval
27/03/2024	16:40:10	auth:0594023ca31960a7db3d725e	jame.yu@outl	mail	gd_auth_succeeded	Successful	52.35.241.211	Login_PN_Approval
27/03/2024	16:40:10	auth:0594023ca31960a7db3d725e	jame.yu@outl	mail	MFA required	null	52.35.241.211	Login_PN_Approval
27/03/2024	16:40:11	auth:0594023ca31960a7db3d725e	09522108	smith	Successful Refresh Token exchange	null	52.35.241.211	Login_PN_Approval

Autorización de la operación

id channel	type transfer	type transfer sz	date transaction	desc status transac	id party customer	amt total transaction	amt transaction	id agreement origin
201	TRANSFERENCIAS	INTERBANCARIA INM	27/03/2026 16:40:14	Solicitud exitosa.	2389913	1304.8	1300	802732652

Transferencia

[illegible]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2

```

"response": [{"Mensaje": [{"codigo": "E0001"}, {"mensaje": "Solicitud exitosa."}], [{"INFORMATION"}], [{"totalRegistros": 0, "idTransaccion": "0e788151-83ba-402a-b60f-bae12a6ad573"}, {"numeroPaginaSiguiente": 0, "numeroTotalPaginas": 0, "resultado": true}], {"Datos": [{"OperationCode": "25863871"}, {"OperationDate": "2026-03-27T16:40:12.911"}, {"TransactionId": "327164012"}, {"InterchangeFee": "4.8"}, {"TFAmount": 0}, {"Interest": 0}, {"MonthFee": 0}, {"FeeNumber": 0}, {"AmountEquivalent": "100"}, {"isDFSavedSuccessfully": true}]}],
"channelcode": "",
"userid": "2586913",
"nombre": "NameMask",
"apellido": "LastMask",
"documents": [],
"indocuments": "NumDocMask",
"devices": ""

```

Listar Bancos

[illegible]

[illegible]

27. Del referido material probatorio, se aprecia la siguiente información:

Afiliación a Banca digital

Documento de cliente	*****2108
Estado	Activado
Fecha de creación	27/12/2025
Correo electrónico	Jaime*****@outl****
Teléfono	-

Ingreso a la Banca Móvil

ID del cliente	2589913
Canal	App
Tipo de transferencia	Autenticacion
Fecha y hora	27/03/2026 – 16:32:48 horas
Estado	Login exitoso

Generación y validación de la Clave Token

ID del cliente	2589913
Fecha y hora de generación	27/03/2026 – 16:40:10 horas

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2**

	Second factor authentication succeed
Código OTP	181685
Fecha y hora de validación	27/03/2026 – 16:40:11 horas
Funcionalidad	ValidaOTP
Respuesta	Solicitud exitosa

Autorización de la operación

ID del cliente	2589913
Fecha y hora	27/03/2026 – 16:40:14 horas
Cuenta de origen	802-****532
Cuenta CCI beneficiaria	011*****8617
Tipo de Operación	Transferencia interbancaria inmediata
Importe de la operación	S/ 1 300,00
Estado	Solicitud exitosa
Canal	App

28. En este punto, es pertinente señalar que, si bien la afiliación del consumidor a la banca móvil y al mecanismo de seguridad Token no es un hecho controvertido, en tanto el denunciante no ha negado haberse afiliado a dichos servicios, de los reportes presentados por el Banco se advierte que el 27 de diciembre de 2025, el señor Yujcre se afilió a la banca móvil. En ese sentido, se ha verificado que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco con anterioridad a la realización de la operación cuestionada.
29. Ahora bien, de la revisión del material probatorio antes indicado, se aprecia que el 27 de marzo de 2026 a las 16:32:48 horas, se ingresó válidamente a la banca móvil del Banco utilizando para ello el número de DNI y clave secreta del denunciante, lo que se acredita con la glosa “login_exitoso”.
30. Con relación a la autorización de la operación materia de denuncia, se advierte que el mismo día a las 16:40:10 horas, se generó la clave token para su realización; y, posteriormente esta fue usada a las 16:40:11 horas, lo cual se refleja con las glosas “Second factor authentication succeed” y “ValidaOTP”, respectivamente.
31. Ahora bien, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso.
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que la operación se realizó con la clave Token.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en los canales digitales, este factor corresponde a la validación de biometría al momento de realizar una operación, tales como la

verificación de una huella digital o el reconocimiento facial. En el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica.

32. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que las entidades bancarias deben contar con un control ante ataques de “hombre en el medio”, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
33. En sus descargos, el Banco alegó que una vez efectuada la operación de manera exitosa se genera un código único de confirmación dentro de la trama de la operación, mediante el cual se ingresó una solicitud para su validación, procesada satisfactoriamente. Para acreditar sus alegaciones presentó el siguiente documento.

```
"request": {"\otp\":"181685\"},
```

```
"response": {"\Metal\":{"mensajes":{"\codigo\":"E000\","\mensaje\":"Solicitud
```

```
tosas","\tipo\":"INFORMATION\"}},\totalRegistros\":"0,\idTransaccion\":"63214d2f-efd6-4038-a9ce-
```

```
479e6041d2\","\numeroPaginaSiguiente\":"0,\numeroTotalPaginas\":"0,\resultado\":"true\","\Datos\":"\access token\":"
```

34. De la revisión del documento presentado por el Banco, se advierte que la información consignada corresponde a la validación de la clave token (OTP), tal como se aprecia en el numeral 26 de la presente resolución. En efecto, si bien se consigna la glosa “*solicitud exitosa*” respecto de la clave token (OTP) “181685”, se verifica que dicho código fue generado en una etapa previa a la autorización de la operación. No obstante, el Reglamento de Ciberseguridad exige la generación de un código único de autenticación vinculado a los datos específicos de la operación. En ese sentido, al no haber acreditado el Banco la generación de dicho código para la operación cuestionada no es posible tener por cumplido el segundo requisito.
35. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de la operación, el Banco adjuntó el documento que se muestra a continuación, del cual se advierte que cumplió con notificar al denunciante los datos de la operación cuestionada al correo electrónico Jaime.***@outlook.com, dirección electrónica que coincide con el consignado por el señor Yucire en su escrito de denuncia.

[illegible]

36. En tal sentido, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de la operación no reconocida, corresponde atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2

37. Sin perjuicio del análisis efectuado, el denunciante formuló alegatos adicionales los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i) y (ii)

38. El señor Yujcre señaló que no reconoce la operación materia de denuncia debido a que previamente, recibió una llamada de una presunta trabajadora del Banco, desde el número 016319000, quien le informó que había detectado una compra realizada en un establecimiento desde un dispositivo no registrado. En ese sentido, le solicitó revisar sus movimientos y, para prevenir otro intento de compra, le indicó que descargue la aplicación “*Banbif anulación*”, mediante la cual debía ingresar un código de confirmación.
39. Asimismo, el denunciante señaló que no reconoce la operación materia de denuncia debido a que no fue autorizada de forma libre ni informada, pues fue inducido a error por terceros que se hicieron pasar por personal del Banco.
40. Para acreditar sus alegaciones el señor Yujcre presentó, entre otros documentos, un video, del cual se han extraído las imágenes que se muestran a continuación, así como una copia de la denuncia policial formulada ante la Comisaría Barranco “A”:

Capturas de pantalla del video presentado





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2

Denuncia policial

CONTENIDO

• EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE BARRANCO, SIENDO LAS 08 06 HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2026, SE PRESENTÓ A LA SECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE DELITOS Y FALTAS DE LA COMISARIA DE BARRANCO LA PERSONA DE JAIME ANTONIO YUJCRE RIOS (54) IDENTIFICADO CON DNI N° [REDACTED] NATURAL DE LIMA, GRADO DE INSTRUCCIÓN SECUNDARIA COMPLETA, OCUPACIÓN SEGURIDAD, ESTADO CIVIL SOLTERO, CELULAR N° [REDACTED] DOMICILIADO ACTUALMENTE EN E [REDACTED] EL MISMO QUIEN REFIERE QUE EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2026 AL PROMEDIAR LAS 16 10 HORAS EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO ALISTIÁNDOSE PARA SALIR DONDE RECIBIÓ UNA LLAMADA DEL N° 016319000 DE LA ENTIDAD BANCARIA BANBIF DONDE UNA PERSONA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL CUAL NO RECUERDA EL NOMBRE CON QUE SE IDENTIFICÓ, LE HABRÍA INDICADO QUE SE HA REALIZADO UN INTENTO DE COMPRA EN TIENDAS RIPLEY POR EL MONTO DE CIENTO NOVENTA Y DOS (192.00) Y QUE EL MOTIVO DE LA LLAMADA ERA PARA VERIFICAR SI EFECTIVAMENTE HABÍA REALIZADO DICHA COMPRA, LA CUAL FUE NEGADA POR EL DENUNCIANTE, POSTERIORMENTE LE ORIENTO QUE DEBERÁ INGRESAR A SU APLICATIVO BANCARIO PARA VERIFICAR SUS MOVIMIENTOS ENCONTRANDO TODO CON NORMALIDAD, MOMENTO EN EL QUE DICHA PERSONA LE MENCIONA QUE LE ENVIARÁ UN CÓDIGO DE SEGURIDAD A SU NÚMERO DE CELULAR ASÍ COMO UN ENLACE PARA PODER INGRESAR, LUEGO DE ESO SU PANTALLA SE PUSO DE COLOR NEGRO SOLAMENTE FIGURANDO EL CÓDIGO, POR LO QUE AL REALIZAR LO MENCIONADO LE PREGUNTÓ SI TENÍA OTROS APLICATIVOS DE OTROS BANCOS LO QUE GENERO SUSPICACIA EN EL DENUNCIANTE Y AL VOLVER A LLAMAR AL BANCO BANBIF LE INDICARON QUE HABÍAN UNA TRANSFERENCIA DE MIL TRESCIENTOS (1300.00) SOLES, LA CUAL NO ES RECONOCIDA POR EL DENUNCIANTE, ES TODO LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO, SIENDO LAS 08 18 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE, FIRMANDO A CONTINUACIÓN EL DENUNCIANTE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD ANTE EL INSTRUCTOR QUE SUSCRIBE

41. De los documentos aportados por el denunciante, se advierte que, el 27 de marzo de 2026, recibió una llamada telefónica del número 01 6319000, durante la cual un presunto trabajador del Banco le indicó que se había realizado un intento de compra en la tienda Ripley por el monto de S/ 192,00. Asimismo, dicha persona le indicó que ingresara a su banca móvil y, posteriormente, le envió un código de seguridad a su número telefónico y un enlace que, al ingresar a este último, ocasionó que la pantalla de su teléfono celular se pusiera de color negro, mostrando únicamente el referido código.
42. Ahora bien, de la revisión de la página web¹⁰ del Banco se verifica que el número (01) 6319000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para atender sus consultas sobre operaciones bancarias, tal y como se aprecia a continuación:



43. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número 01 6319000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación, el señor Yujcre recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*.

¹⁰ Ver: <https://www.banbif.com.pe/Personas> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



44. El “*Spoofing*”, es una modalidad de fraude en la cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, a través de SMS o llamadas telefónicas **con números enmascarados**, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹¹.
45. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹².

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las ‘áreas de fraude’ de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas. De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

46. Si bien el señor Yujcre cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que recibió la llamada de una presunta trabajadora del Banco, quien le solicitó descargar la aplicación “*Banbif anulación*” e ingresar un código de confirmación con la finalidad de anular una supuesta compra en tiendas Ripley, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación materia de denuncia. Por el contrario, ha quedado acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude, mediante el cual fue inducido a realizar determinadas acciones que finalmente permitieron la ejecución de la operación por S/ 1 300,00.
47. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Yujcre, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹³, **en la que expresamente recomendó no compartir claves o información personal si son solicitadas vía telefónica**, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

[Ver imagen en la siguiente página]

¹¹ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹² <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

¹³ Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/PortalOld/BIFSegInformacion/claves_acceso.html (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).



Página web

> Protección de claves y acceso a contraseñas

Hoy en día es de vital importancia la seguridad y la confidencialidad de sus claves de acceso a los servicios de Banca por Internet, debido a que son la llave para manejar su dinero. En tal sentido, todas las precauciones posibles a ser tomadas para evitar ser víctima de un fraude o robo son de gran utilidad.

En Banca por Internet, el ingreso de la clave es por medio del teclado virtual con lo cual sus operaciones estarán más seguras. No quedará rastro de los números ingresados. Cada vez que se ingresa, los números del teclado virtual se encontrarán en distinta posición, de tal manera que no puedan ser descifrados.

Sin embargo, el uso inadecuado de sus claves puede causar que se vulnere la seguridad y confidencialidad, por lo que se recomienda tomar en consideración las siguientes medidas, para la protección de sus contraseñas o claves de acceso a sus operaciones bancarias por Internet:

- La Contraseña, "password" o clave de acceso NO debe ser compartida con nadie. Recuerde que ésta, es la llave de acceso para la operación de sus cuentas, en tal sentido, no debe compartirla con nadie bajo ninguna circunstancia.
- Debe cambiar su contraseña periódicamente. Con ello, se minimizará el riesgo de que alguien pueda obtenerla por múltiples intentos.
- Se debe colocar contraseñas que sean fáciles de recordar y difíciles de ser inferido. Para ello, es recomendable NO utilizar datos relacionados con tu información personal, como número de documento de identidad, fecha de nacimiento, etc., debido a que éstos pueden deducirse con facilidad.
- Debe evitar escribir sus contraseñas o guardarlas en archivos electrónicos. Puede ocasionar que alguien las obtenga fácilmente ante un descuido.
- Evite el uso de computadoras públicas para efectuar sus operaciones bancarias por Internet, como aquellas ubicadas en cabinas públicas. Puede ser observado con facilidad por otras personas o la computadora puede contener un spyware (software espía).
- NUNCA comparta su clave ni información personal, financiera o actualización de datos (números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, ingresos, número de identificación personal, etc.) en caso de que te sea solicitada telefónicamente.

48. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia, **omite las recomendaciones de seguridad**, y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que **brindó información confidencial**, lo que permitió que se autorizara la transacción en controversia.
49. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que el señor Yujcre haya sido víctima de fraude, pues él mismo ha reconocido dicha circunstancia y lo ha alegado como motivo para que el Banco le devuelva los fondos de la operación en controversia. En efecto, el denunciante ha señalado que nunca autorizó dicha operación de forma libre e informada, debido a que fue inducido a error por terceros que se hicieron pasar por personal del Banco. No obstante, de acuerdo con lo actuado en el expediente, no se ha acreditado que la entidad financiera haya participado en la comisión del fraude ni que este le resulte atribuible. En consecuencia, no corresponde trasladar al Banco las consecuencias derivadas del fraude del que fue víctima el señor Yujcre.
50. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
51. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al brindar información confidencial a un tercero, permitió que se realice la



operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.

52. Sobre el particular, el artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la que se ha presentado en este caso.
53. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues brindó información confidencial a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación.
54. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

Sobre el alegato (iii)

55. En su denuncia, el señor Yujcre señaló que no reconoce la operación cuestionada debido a que no existió una validación reforzada para detectar una operación atípica. Sobre el particular, corresponde señalar que la alegación del denunciante se encuentra vinculada con el carácter inusual que atribuye a la operación cuestionada y la falta de alerta. En ese sentido, corresponde analizar dicho argumento a partir de la precisión efectuada precedentemente.
56. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁴, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
57. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
58. En el presente caso se trató de una sola operación, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus

¹⁴

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.



clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una operación incluso antes de su ejecución.

59. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese detectado una operación anómala y tomado medidas preventivas como el envío de una alerta al denunciante, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. En ese sentido, ninguna acción hubiera evitado la realización de la transferencia cuestionada, por lo que corresponde desestimar el cuestionamiento del denunciante.
60. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 802-****532 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad; se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Sobre la atención inadecuada del reclamo N° 844315

61. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo establecido por la normativa correspondiente, esto es, la emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la SBS)¹⁵.
62. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
63. En el presente caso, el señor Yujcre denunció al Banco porque atendió inadecuadamente el reclamo N° 844315 que presentó, pues el 20 de abril de 2026 lo declaró improcedente.
64. En sus descargos, el Banco señaló haber atendido de manera adecuada dicho reclamo, toda vez que cumplió con detallar el procesamiento de la operación cuestionada, precisando que esta fue realizada de manera exitosa mediante el ingreso de los códigos de identidad, usuario y claves, tanto estática como secreta (token), datos que son de conocimiento y responsabilidad exclusiva del consumidor. En virtud de ello, declaró improcedente el referido reclamo.
65. Obra en el expediente copia de la Hoja de Reclamación N° 844315 y la carta de respuesta, las cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

¹⁵

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2****Hoja de reclamación**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO:	
Producto:	Operaciones No Reconocidas
Descripción del Reclamo:	1112 - Operaciones no reconocidas sin abono temporal
Funcionario:	Franklin Moises Sierra Bartra
DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	BANCA TELEFÓNICA BANBIF, Av. Rivera Navarrete 600 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha transacción reclamada (dd/mm/aaaa)	27/03/2026 17:18:37
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Soles
Importe Reclamado	1300
Nro. / Código Producto	01 532
Detalle del sub motivo	Operación no Reconocida por Internet
Detalle	el 27/03 me doy cuenta que hay una transferencia de 1300 que no lo reconozco.
Pedido	Deseo que se me devuelva el monto transferido a mi cuenta
Tipo Reclamación	Reclamo

Carta de respuesta

Señor(a)
Yujcre Rios Jaime Antonio
Presente.

Estimado(a) Señor(a) Yujcre:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez rectificar la respuesta a su comunicación de fecha el 27.03.2026, a través de la cual nos manifiesta no reconocer 01 operación realizada con cargo en su cuenta de ahorros N°802-****532 por el importe total de S/1,300.00.

Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que hemos llevado a cabo la investigación correspondiente y verificamos que la operación cuestionada se realizó a través de nuestra Banca Digital con el correspondiente ingreso del código de entidad, código de usuario, clave secreta estática y la(s) clave(s) secreta(s) dinámica(es) (token o dispositivo de seguridad electrónico) que les fueron entregados a ustedes y cuya custodia y confidencialidad es de exclusiva responsabilidad del titular de la cuenta corriente, conforme lo establecido en la cláusula décimo octava del Contrato Único de Cuentas / Depósitos y Prestaciones de Servicios BanBif que fue suscrito por Usted.

Fecha de Operación	Hora	Importe	Descripción	Comentarios
27.03.2026	16:40:13	S/1,300.00	Transf. A otro banco	Operación procesada y validada satisfactoriamente

Le recordamos que el Banco nunca le solicitará, por correo electrónico o llamadas telefónicas, que envíe o informe sus datos financieros que pudieran vulnerar su seguridad, como: claves de acceso, datos de sus tarjetas de débito o crédito (como el número, fecha de vencimiento, CVV), número de cuentas, etc.

Por lo antes expuesto, le informamos que su reclamo ha sido declarado improcedente.

66. De la revisión del contenido del reclamo N° 844315, se verifica que la finalidad de su interposición fue cuestionar la validez de la operación materia de denuncia y solicitar su devolución. Asimismo, de la carta de respuesta, se advierte que el Banco informó al denunciante que la operación cuestionada se realizó a través de la Banca Digital, mediante el ingreso del código de entidad, código de usuario, clave secreta estática y clave dinámica.
67. En ese sentido, se ha podido verificar que existe coincidencia entre la materia reclamada y la respuesta brindada por el Banco, pues se pronunció sobre la validez de la operación reclamada, al indicar que se realizó cumpliendo con todos los mecanismos de seguridad pertinentes. En ese sentido, el denunciado se pronunció de manera clara y completa sobre el reclamo formulado por el denunciante.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2**

68. Si bien, el señor Yujcre señaló que la respuesta del Banco era inadecuada porque lo declaró improcedente, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que el análisis efectuado por el Banco no fue suficiente para demostrar que su cuestionamiento fue adecuadamente atendido; esto no supone una falta a las obligaciones vinculadas con la atención de reclamos, pues de lo contrario se sancionaría a los proveedores por el solo hecho de no brindar una respuesta favorable al consumidor; lo cual no puede ser amparado, en la medida que las obligaciones sobre la atención de reclamos únicamente derivan de la ley.
69. Es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
70. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.
71. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto quedó demostrado que atendió de manera adecuada el reclamo N° 844315.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 802-****532 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad; se produjo la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) previamente, recibió una llamada de una presunta trabajadora del Banco, desde el número 016319000, quien le informó que había detectado una compra realizada en un establecimiento desde un dispositivo no registrado. En ese sentido, le solicitó revisar sus movimientos y, para prevenir otro intento de compra, le indicó que descargue la aplicación “Banbif anulación”, mediante la cual debía ingresar un código de confirmación; (ii) la operación no fue autorizada de forma libre ni informada; y, (iii) no se realizó una validación reforzada, pese a que la operación era atípica

Fecha	Detalle	Importe S/
27/03/2026	TRANSF A OTRO BANCO	1 300,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, por la presunta atención inadecuada del reclamo N° 844315 presentado por la denunciante.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2932-2026/PS2**

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁶, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁷.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 202.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.